

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2095/2530

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
กบินทร์บุรี

นาย เยื้อง เย็นอุรา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 357

ถึงน้ำขององค์การสหประชาชาติที่ส่งมาเตรียมไว้เพื่อให้ชาว เขมร อพยพใช้ตัว
ถังฟอสเฟตเป็นชื่อ ย่อ ขององค์การอาหารโลก มีลักษณะพิเศษแตกต่างกับถังน้ำที่มีอยู่
โดยทั่วไป ราคาใบละ 1,775 บาทแต่ไม่มีขายในท้องตลาด จำเลยรับซื้อไว้ในราคา
เพียง 400 บาทถูกกว่าราคาเดิม อย่างมาก พฤติการณ์รับฟังได้ว่าจำเลยรับถึงน้ำของ
กลางไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินอันได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7), 357
สั่งคืนของกลางแก่เจ้าทรัพย์กับให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนแก่เจ้า
ทรัพย์

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357
ให้จำคุก 9 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การ

พิจารณา ปราณี่ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน คื่นของกลางให้แก่เจ้าทรัพย์ ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในข้อหารับของโจรนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความว่า ตามวัน เวลาที่เกิดเหตุถึงน้ำขององค์การสหประชาชาติที่ส่งมาเตรียมไว้ที่ตำบลทับเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ชาวเขมรอพยพใช้ได้ถูกคนร้ายลักไปรวม 77 ใบ ต่อมาเจ้าพนักงานยึดได้ถึงน้ำที่ถูกคนร้ายลักไป 2 ใบ จากบ้านจำเลย เป็นของกลาง ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่า จำเลยรับถึงน้ำของกลางไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่ นายนิทัศน์เจริญมิน พยานโจทก์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติประจำอยู่ที่อำเภอตาพระยามีหน้าที่ดูแลถึงน้ำที่ส่งมาเบิกความว่าถึงน้ำดังกล่าวที่ตัวถังพ่นสีเป็นชื่อย่อขององค์การอาหารโลกไม่มีก๊อกแต่จะต่อแป้นน้ำเพื่อให้ น้ำไหลเร็วขึ้น ส่วนบนของถังมีเหล็กเชื่อมติดไว้เพื่อกันมิให้คนลงไปตักน้ำในถังได้ ถังชนิดนี้ไม่มีขายในท้องตลาด ร้อยตำรวจเอกอิทธิพล ปิ่นสุวรรณ พยานโจทก์เบิกความว่าได้รับแจ้งจากนายนิทัศน์ว่าถึงน้ำที่ส่งมานั้นนำไปรวมไว้ที่ริมถนน ตำบลทับเสด็จจากคำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสองแสดงว่าถึงน้ำดังกล่าวมีลักษณะพิเศษแตกต่างกับถังน้ำที่มีอยู่โดยทั่ว ๆ ไป ทั้งตั้งไว้ในที่เปิดเผย บุคคลทั่วไปย่อมรู้ได้ว่าเป็นถึงน้ำที่ส่งมาเพื่อให้ชาวเขมรอพยพใช้เท่านั้น ทั้งโจทก์มีร้อยตำรวจเอกอาจินต์ ทองอยู่ พนักงานสอบสวนเบิกความว่า ชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพฐานรับของโจรปรากฏตามบันทึกคำให้การเอกสารหมายเลข จ.2 และได้ความ

ชัดว่าถึงน้ำดังกล่าวราคาใบละ1,775 บาท แต่จำเลยรับซื้อไว้ในราคาเพียงใบละ 400 บาท ถูกกว่าราคาเดิมอย่างมากผิดปกติวิสัยจนน่าสงสัย ทั้งเป็นสิ่งที่ไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไป จากพฤติการณ์ดังกล่าวรับฟังได้ว่าจำเลยรับถึงน้ำของกลางไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินอันได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ที่จำเลยนำสืบต่อสู่ว่าจำเลยรับถึงน้ำของกลางไว้โดยเข้าใจว่าไม่ใช่ของที่ถูกลักมา ไม่มีเหตุผลให้รับฟังได้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องมานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์-จำนง นิยมวิภาต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ